Tình tiết bổ sung

Cơ quan điều tra Công an tỉnh N đã từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư A vì cho rằng luật sư A đã tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho người bị hại X, mà quyền lợi của người bị hại X đối lập với quyền lợi của bị cáo Y. Trong đơn khiếu nại và các tài liệu kèm theo gửi tới Cơ quan điều tra Công an tỉnh N, luật sư A đưa ra bản thanh lý hợp đồng với người bị hại X và trình bày rằng trước đây luật sư chưa được cấp giấy chứng nhận tham gia vụ án với tư cách người bảo vệ quyền lợi cho bị hại X và thực tế luật sư cũng mới chỉ tư vấn cho bị hại X mà thôi.

Câu 5 (1.5 điểm)

Theo anh (chị), luật sư A có vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư không ? Tại sao ? Việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh N từ chối cấp giấy chứng nhận người bào chữa cho luật sư A có đúng không ? Tại sao ?

Tình tiết bổ sung

Trong hợp đồng dịch vụ pháp lý ký với đại diện của bị cáo Y, giờ làm việc của luật sư A được tính là 16 giờ/ 1ngày (bao gồm 8 giờ làm việc ban ngày và 8 giờ nghiên cứu hồ sơ vụ án vào ban đêm) kể từ ngày ký kết hợp đồng; ngoài ra, điều khoản về quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ trong hợp đồng có ghi : " *nếu bị cáo Y được TAND tuyên án và cho hưởng án treo thì ngoài khoản thù lao tính theo giờ làm việc, luật sư A còn được thưởng thêm số tiền là 100.000.000 đồng* ".

Câu hỏi 6 (1 điểm)

Theo anh (chị), cách tính thù lao và điều khoản " thưởng" trong hợp đồng dịch vụ pháp lý nói trên là :

a. Đúng quy định của pháp luật:

b. Trái quy định của pháp luật:

c. Ý kiến khác.

Anh (chị) hãy giải thích cho sự lựa chọn của mình.

Tình tiết bổ sung

Để " chắc ăn", gia đình bị cáo Y đã thuê thêm luật sư B cùng tham gia bào chữa cho bị cáo Y tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc bào chữa, hai luật sư A và B đã không thống nhất được định hướng bào chữa cho bị cáo Y.

Câu hỏi 7 (1 điểm)

Nếu anh (chị) là một trong hai luật sư A và B, anh chị sẽ xử sự như thế nào ?

Học viên được phép sử dụng các văn bản pháp luật.

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn